

1500120-39.2022.8.26.0570

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCIANO PERSIANO DE CASTRO

Comarca: Cananéia

Foro: Foro de Cananéia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 20/08/2022

... reclusão e 700 dias-multa para o crime de tráfico de entorpecentes, e 8 meses e 10 dias de detenção pelo delito de resistência.

Na derradeira fase da dosimetria da pena, ausentes as causas de aumento e diminuição, torno a pena definitiva e concreta em 7 anos e 11 meses de reclusão e 700 dias-multa, no valor unitário mínimo, para o crime de tráfico de entorpecentes, e 8 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cananéia

Foro de Cananéia

Vara Única

Rua Pero Lobo, 75, Cananeia - SP - cep 11990-000

1500120-39.2022.8.26.0570 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500120-39.2022.8.26.0570

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GILVANE DE ALMEIDA FLORENCIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANO PERSIANO DE CASTRO

GILVANE DE ALMEIDA FLORENCIO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso na conduta descrita pelo artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no artigo 329, caput, do Código Penal.

Narra a acusação que em 20 de março de 2022, por volta das 01h00min, em via pública, na Rua Hélio Boeira, nº 313, bairro Vila Cabana, neste município e comarca de Cananéia/SP, o réu trazia consigo 92 (noventa e duas) porções de cocaína, com massa líquida total de 72 g (setenta e dois gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta também que, nas mesmas condições de tempo e lugar acima descritas, o acusado opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário público competente para executá-lo, pois resistiu à ordem de prisão dada pelos policiais JOÃO ANTÔNIO MATHAIS MELO e IVAN MENDONÇA SANTANA, uma vez que entrou em luta corporal com eles e causou lesão corporal nos braços dos militares.

O réu foi preso em flagrante (fl. 5) e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva (fls. 83/84).

GILVANE DE ALMEIDA FLORENCIO foi notificado (fl. 119) e apresentou sua defesa preliminar (fls. 124/125).

A denúncia foi recebida no dia 29 de junho de 2022 pela decisão de fls. 126/127, ocasião em que foi designada audiência.

Ao longo da instrução foi procedida à inquirição das testemunhas e interrogado o acusado. Por fim, as partes apresentaram as alegações finais orais em audiência.

É o relatório. Fundamento e decido.

Encontram-se presentes os pressupostos processuais legalmente exigidos, bem como as condições imprescindíveis ao exercício do direito de ação. Assim, avanço ao exame do mérito.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 5), boletim de ocorrência policial (fls. 51/54), auto de exibição e apreensão (fls. 22/23), auto de constatação de substância entorpecente (fls. 20/21), laudo pericial (fls. 28/30), fotografias (fls. 49/50), bem como pela prova oral coligida.

O acusado, ouvido perante a autoridade policial (fl. 19), reservou seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Perante o juízo, GILVANE DE ALMEIDA FLORENCIO relatou que deixou o sistema prisional há 4 meses e que, no dia anterior ao de sua prisão, os mesmos policiais tentaram forjar um flagrante, mas não lograram êxito porque a abordagem ocorreu em frente à casa de seus familiares, que presenciaram o ato, impedindo a atuação dos militares. Contou, todavia, que não registrou boletim de ocorrência sobre os fatos por saber que nada seria feito pelas autoridades. Quanto aos entorpecentes, disse que foi agredido pelos policiais enquanto caminhava em via pública e que desconhece a origem das substâncias apreendidas, que não eram dele. Por derradeiro, explicou que apenas se debateu enquanto era algemado.

O policial militar JOAO ANTONIO MATHAIS MELO, ouvido na fase investigativa (fl. 08), declarou: "Que estávamos em patrulhamento pelo bairro Vila Cabana quando visualizamos um indivíduo numa bicicleta trafegando sentido centro pela RUA ANTONIO PAULINO DE AMEIDA. Que ao perceber a viatura mudou repentinamente o seu trajeto e ao olhar para trás empreendeu fuga sentido bairro Acaraú. Que continuamos em acompanhamento e logramos êxito em abordá-lo na RUA HELIO BOEIRA, defronte ao numeral 313 - no bairro Vila Cabana. Que antes de ser alcançado, o indivíduo atirou no solo uma sacola plástica. Que há 5 metros da abordagem o CB/PM SATANA encontrou a sacola plástica. Que antes de encontrar a sacola, o indiciado tentou fugir sendo contido por mim. Que contamos com o apoio de outra equipe da área para conter o indicado que entrou em luta corporal conosco, causando lesão nos nossos braços. Que no interior da sacola encontramos 92 SACHÊS contendo substância branca vulgarmente conhecida como "cocaína". Que na carteira de cigarro encontramos a quantia de R\$ 20,00 (VINTE REAIS) Que diante deste cenário, demos voz de prisão e conduzimos até esta unidade policial para as providências de Polícia judiciária."

Em juízo, JOAO ANTONIO MATHAIS MELO confirmou seu relato à autoridade policial sobre a realização da abordagem e a tentativa de fuga de GILVANE DE ALMEIDA FLORENCIO. Sobre a resistência, ressaltou ter dado ordem para que o acusado se ajoelhasse com as mãos na cabeça e, quando foi efetuar o algemamento, o réu se levantou e houve luta corporal entre eles até que seu parceiro auxiliasse na contenção.

A testemunha IVAN MENDONÇA SANTANA, policial militar, ouvido na fase de inquérito (fl. 09/10), afirmou: "Que estávamos em patrulhamento pelo bairro Vila Cabana quando visualizamos um indivíduo numa bicicleta trafegando sentido centro pela RUA ANTONIO PAULINO DE AMEIDA. Que ao perceber a viatura mudou repentinamente o seu trajeto e ao olhar para trás empreendeu fuga sentido bairro Acaraú. Que continuamos em acompanhamento e logramos êxito em abordá-lo na RUA HELIO BOEIRA, defronte ao numeral 313 - no bairro Vila Cabana. Que antes de ser alcançado, o indivíduo atirou no solo uma sacola plástica. Que há 5 metros da abordagem Eu encontrei a sacola plástica. Que antes de encontrar a sacola, o indiciado tentou fugir sendo contido pelo policial SD/PM MATHAIS. Que fui ao encontro do meu parceiro, sendo que contamos com o apoio de outra equipe da área para conter o indicado que entrou em

luta corporal conosco, causando lesão nos nossos braços. Que no interior da sacola encontramos 92 SACHÊS contendo substância branca vulgarmente conhecida como "cocaína". Que na carteira de cigarro encontramos a quantia de R\$ 20,00 (VINTE REAIS) Que diante deste cenário, demos voz de prisão e conduzimos até esta unidade policial para as providências de Polícia judiciária".

Sob o crivo do contraditório, ratificou o relato apresentado na delegacia sobre a localização dos entorpecentes. Quanto à resistência, narrou que JOAO ANTONIO MATHAIS MELO foi agredido por GILVANE DE ALMEIDA FLORENCIO no momento da prisão e que se machucou - lesões nos membros superiores, arranhões no cotovelo e marca vermelhas - quando auxiliou na contenção do denunciado, que se debatia e chutava. Da análise dos fatos, tenho que a pretensão acusatória merece prosperar.

O art. 33 da Lei de Drogas apresenta diversos núcleos: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas.

A prova oral é precisa a indicar que GILVANE DE ALMEIDA FLORENCIO foi abordado em via pública, tentou dispensar os entorpecentes, mas acabou detido.

Cumprе ressaltar que "as declarações dos policiais têm valor relevante e merecem total credibilidade, uma vez que se tratam de agentes do Estado, no exercício de função pública, razão pela qual há que se presumir legítimos os relatos por eles ofertados, mormente quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos" (TJSP; Apelação Criminal 1500333-40.2021.8.26.0583; Relator (a): Ricardo Sale Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/12/2021; Data de Registro: 06/12/2021).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - Art. 16, "caput", da Lei 10.826/03 - Recurso da defesa - Absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas - Improcedência - Os firmes e coesos depoimentos dos policiais militares reputam-se suficientes para a comprovação dos fatos - Atipicidade - Inadmissibilidade - Delito de perigo abstrato que não requer, para sua caracterização, a demonstração de qualquer situação de risco no caso concreto - Precedentes do C. STJ - Potencialidade lesiva das munições constatada por laudo pericial - Necessária a desclassificação para crime de posse de arma/munição de uso permitido (art. 12, "caput", da Lei 10.826/03) - Aplicação da 'novatio legis in melius' - Superveniência da portaria 1.222 de 12/08/2019 e do decreto 9.847/2019, que reclassificaram as armas e munições de uso permitido e restrito ou proibido - Penas redimensionadas - Recurso defensivo parcialmente provido". (TJSP, 8ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 0001753-88.2018.8.26.0542, Rel. Des. Sérgio Ribas, Data do julgamento: 21/12/2020, Data da publicação 21/12/2020) (destaquei).

Além dos firmes relatos dos militares sobre a localização do acusado e tentativas de descarte da sacola, as fotografias de fls. 49/50, o auto de exibição e apreensão de fls. 22/23 e o laudo pericial de fls. 28/30 comprovam a existência dos 92 saches de cocaína que o denunciado levava consigo.

Quanto à destinação das substâncias, malgrado no conste do feito informações de que GILVANE DE ALMEIDA FLORENCIO negociasse os entorpecentes no momento da abordagem policial, a apreciação judicial de ter por referência a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, e a conduta e antecedentes do agente (art. 28, § 2º, da Lei de Drogas).

Analisando os elementos constantes do citado disposto, tenho que a quantidade e forma das drogas apreendidas (92 porções separadas para mercancia), as condições em que se desenvolveu a ação, bem como a conduta do agente (tentativa de dispensar os entorpecentes no momento da abordagem) e seus antecedentes (três condenações definitivas pela prática do mesmo delito - autos n. 0000913-31.2014.8.26.0118, n. 0000129-90.2016.8.26.0536 e n. 0000129-90.2016.8.26.0536), são fatores que afastam qualquer dúvida sobre a destinação das substâncias para o tráfico.

Assim, resta incontroverso que GILVANE DE ALMEIDA FLORENCIO trazia consigo uma sacola com 92 saches de cocaína conforme descrito no laudo pericial fazendo-o sem

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Quanto ao delito de resistência, sua configuração pressupõe que a oposição seja mediante violência física ou ameaça ao funcionário, sendo que violência exercida contra coisa ou a resistência passiva não servem para a caracterização do tipo em comento.

Segundo Guilherme de Souza Nucci, há diferença entre resistência ativa (*vis corporalis* ou *vis compulsiva*) e resistência passiva (*vis civilis*). A ativa consiste justamente no emprego de violência ou ameaça contra o funcionário público, servindo para configurar o crime; a passiva é a oposição sem ataque ou agressão por parte da pessoa, que se pode dar de variadas maneiras: fazendo “corpo mole” para não ser preso e obrigando os policiais a carregá-lo para a viatura; não se deixar algemar, escondendo as mãos; buscar retirar o carro da garagem antes se der penhorado; sair correndo após a voz de prisão ou ordem de parada, entre outros (Manual de Direito Penal. iBooks. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 2.201).

Para Damásio de Jesus, a resistência passiva ocorre quando inexistente comportamento agressivo contra o funcionário. Nesse sentido: RT, 526:340, 335:259, 423:422 e 548:324; JTACrimSP; 74:261; RF, 225:329 e 223:329. Exemplos: espernear; recusar-se a sair do local; agarrar-se a policial e clamar que não prenda parente (TJPR, ACrim 301, PJ, 31:189); negar-se a acompanhar a autoridade policial (RT, 656:307); negar-se a entrar na viatura policial; esbravejar; usar palavrões; agarrar-se a um poste; deitar-se no solo; negar-se a abrir porta; ato de indisciplina etc. Nesses casos, pode haver desobediência ou desacato (RF, 225:329; RT, 532:329, 516:366 e 423:422) (in “Código Penal anotado”, 22ª Edição, Editora Saraiva, 2014, página 1213). No presente caso, o prova oral demonstrou que GILVANE DE ALMEIDA FLORENCIO, com o objetivo de opor-se à ordem de prisão, procurou desvencilhar-se dos militares, usando de chutes e socos inicialmente contra JOAO ANTONIO MATHAIS MELO e, após intervenção, também contra IVAN MENDONÇA SANTANA, tudo para não ser conduzido à delegacia.

As fichas de fls. 28/29 comprovam, ainda, que os policiais passaram por atendimento ambulatorial e foram constatados ferimentos nos membros superiores de ambos. Como se vê, comportamento se distancia substancialmente daqueles trazidos de forma exemplificativa pela doutrina ao tratar da resistência passiva, porquanto o ato de o acusado se debater com vigor físico e desferir chutes e socos que atingiram os militares ultrapassou o limite da mera relutância à sua detenção, ficando configurado o delito previsto no artigo 329 do Código Penal.

Ressalto, por fim, que não militam em favor do réu quaisquer causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade, pois, imputável, detinha pleno conhecimento do caráter ilícito de suas atitudes e não empreendeu esforços para agir conforme o direito.

Sendo cogente o acolhimento da pretensão acusatória, passo à individualização da pena (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e art. 68 do Código Penal).

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, assinalo que, quanto à culpabilidade, o réu não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo; o réu é multirreincidente específico no que tange ao tráfico de drogas, o que permite a valoração negativa dos antecedentes nesta fase da dosimetria (fls. 58/67); os elementos coletados a respeito de sua conduta social e personalidade não se afiguram suficientes para apreciação aprofundada de tais circunstâncias; o motivo e as circunstâncias do crime são as inerentes ao tipo penal e encontram-se relatadas nos autos; as consequências foram as normais para as espécies; o comportamento da vítima se afigura relevante apenas em relação à resistência, mas os militares, ao agirem em estrito cumprimento de dever legal, não contribuíram para eclosão do evento.

Assim, nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 6 anos e 3 meses de reclusão e 600 dias-multa para o crime de tráfico de entorpecentes, e 4 meses e 20 dias de detenção pelo delito de resistência.

Na segunda fase, e diante do comando do art. 68 do Código Penal, não vislumbro

circunstâncias atenuantes e reconheço a existência da agravante da reincidência (fl. 58/67), razão pela qual majoro as reprimendas para que alcancem 7 anos e 11 meses de reclusão e 700 dias-multa para o crime de tráfico de entorpecentes, e 8 meses e 10 dias de detenção pelo delito de resistência.

Na derradeira fase da dosimetria da pena, ausentes as causas de aumento e diminuição, torno a pena definitiva e concreta em 7 anos e 11 meses de reclusão e 700 dias-multa, no valor unitário mínimo, para o crime de tráfico de entorpecentes, e 8 meses e 10 dias de detenção pelo delito de resistência.

No mais, considerando que o acusado, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes, as penas privativas de liberdade devem ser cumulativamente aplicadas. Dessa forma, somo as reprimendas nos termos do art. 69 do Código Penal.

Ainda que considerado o período de prisão cautelar (artigo 387, § 2º, do CPP), permanece a necessidade de fixação do regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda corporal de reclusão e regime semiaberto para a pena de detenção, uma vez que se trata de réu multirreincidente e que não cumpriu tempo de pena suficiente para obtenção de regime menos gravoso.

Em virtude da reincidência, o sentenciado não preenche os requisitos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal. Assim, incabíveis a substituição e o sursis da pena. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e o faço para CONDENAR o réu GILVANE DE ALMEIDA FLORENCIO, qualificado nos autos, às penas de 7 anos e 11 meses de reclusão em regime inicial fechado e 700 dias-multa no valor unitário mínimo, e 8 meses e 10 dias de detenção em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei de Drogas e art. 329, caput, do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal.

Observe que o sentenciado se encontra preso pelos presentes autos. Dessa forma, vislumbro que os motivos que ensejaram a decretação da medida de exceção ainda subsistem, pois o sentenciado ostenta três condenações definitivas por tráfico de entorpecentes (autos n. 0000913-31.2014.8.26.0118, n. 0000129-90.2016.8.26.0536 e n. 0000129-90.2016.8.26.0536) e foi localizado com significativa quantidade de entorpecentes (92 saches de cocaína) que seriam comercializados nesta cidade, com população estimada em pouco mais de 12 mil habitantes.

Assim, por garantia da ordem pública, nego-lhe o direito de em liberdade apelar e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA decretada às fls. 83/84, com apoio nos artigos 312 e 387, § 1º, do Código de Processo Penal.

Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra e, havendo recurso de qualquer das partes, expeça-se carta de guia provisória.

Caso a medida ainda reste pendente no feito, autorizo a destruição dos entorpecentes. Ademais, nos termos do artigo 63, da Lei nº 11.343/2006, de rigor a decretação do perdimento em favor da União do numerário apreendido.

Deixo de fixar valor indenizatório em favor das vítimas da resistência, pois não houve instrução específica para esse fim, de modo a possibilitar ao réu o exercício de sua ampla defesa (art. 387, IV, do Código de Processo Penal).

Proceda a Serventia as devidas comunicações à(s) vítima(s), nos termos dos §§ 2.º e 3.º, do art. 201 do Código de Processo Penal.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais (art. 804 do Código de Processo Penal). Após o cálculo, intime-se para pagamento no prazo de 60 dias (NSCGJ/SP, art. 1.098, § 2º) e eventual causa de isenção deve ser objeto de pleito na fase de execução.

Providencie a serventia, observado o disposto no art. 336 do Código de Processo Penal, o cálculo da pena de multa a pagar, manifestando-se o Ministério Público e a Defesa (Cláusula Décima Primeira, § 25 do Termo de Convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil Seção de São Paulo Convênio n. 003/2016). Em seguida, tornem-me conclusos para homologação (art. 538, § 1º, das NSCGJ).

Na hipótese de ter sido a defensora nomeado na forma do art. 263 do Código de Processo Penal, arbitro os honorários a advogada no valor máximo previsto para o caso na tabela do convênio OAB-SP/DPSP pelos atos até aqui praticados. Expeça-se a

certidão.

Operando-se o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados (IRGD-SP) e expeça-se a guia de recolhimento definitiva, observando-se em tudo o Comunicado CG 1182/2017, fazendo-se as anotações e comunicações necessárias, inclusive ao Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do art. 15, III, da Constituição Federal.

Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º). Publique-se. Intimem-se.
Cananeia, 20 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA